

ฎีกาตัดสินเกี่ยวกับปัญหาข้อกฎหมาย

คำสั่งคำร้องที่ 1274/2533

นางพิศมัย บุญหอมฯ

โจทก์

นางพรรณิ มั่งมา กับพวก

จำเลย

นางพรรณิ มั่งมา จำเลยที่ 1

ผู้ยื่นคำร้อง

ป.วิ.พ. มาตรา 231, มาตรา 247

ความว่า จำเลยที่ 1 ยื่นฎีกา คดีมีมูลที่จะชนะ และจำเลยที่ 1 มีหลักฐานมั่นคง
แน่นอน หากโจทก์ชนะคดีในที่สุดก็สามารถจะบังคับเอากับจำเลยที่ 1 ได้โดยง่าย
โปรดอนุญาตให้ทุเลาการบังคับไว้ก่อน

หมายเหตุ ทนายโจทก์แถลงคัดค้าน (อันดับ 110)

ศาลชั้นต้นพิพากษาให้จำเลยที่ 1 ใช้เงินจำนวน 41,500 บาทพร้อมด้วย
ดอกเบี้ยในอัตราร้อยละเจ็ดครึ่งต่อปีของต้นเงิน 11,500บาท นับแต่วันฟ้องเป็นต้น
ไปและของต้นเงิน 30,000 บาท นับแต่วันพิพากษาคดีเป็นต้นไป จนกว่าจะชำระ
เสร็จแก่โจทก์ สำหรับจำเลยที่ 2ให้ยกฟ้อง

ศาลอุทธรณ์ภาค 1 พิพากษายืน

จำเลยที่ 1 ฎีกา พร้อมกับยื่นคำร้องดังกล่าว (อันดับ 123,125)

ศาลอุทธรณ์ อนุญาตให้ทุเลาการบังคับในระหว่างอุทธรณ์ แต่จำเลยที่ 1 ไม่นำ
หลักทรัพย์มาวางเป็นหลักประกันต่อศาลภายในเวลาที่ศาลชั้นต้นกำหนด (อันดับ
107,114)

คำสั่ง

ชั้นอุทธรณ์ จำเลยที่ 1 เคยขอทุเลาการบังคับ เมื่อศาลอนุญาตแล้ว จำเลยที่ 1 ก็ไม่สามารถหาหลักประกันมาวางศาลตามที่ศาลกำหนดฉะนั้นจึงไม่สมควรที่จะ อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

ชั้นอุทธรณ์ จำเลยที่ 1 เคยขอทุเลาการบังคับ เมื่อศาลอนุญาตแล้ว จำเลยที่ 1 ก็ไม่สามารถหาหลักประกันมาวางศาลตามที่ศาลกำหนดฉะนั้นจึงไม่สมควรที่จะ อนุญาตให้จำเลยที่ 1 ทุเลาการบังคับในระหว่างฎีกา ให้ยกคำร้อง

(สุวิทย์ ธีรพงษ์-ไมตรี กลั่นนุรักษ์-อุไร คังคะเกตุ)

แหล่งที่มา

กองผู้ช่วยผู้พิพากษาศาลฎีกา

แผนก

หมายเลขคดีแดงศาลชั้น

ต้น

หมายเหตุ